

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5665/2533

บริษัท สากล สถาปัตย์ จำกัด
นาย สุวัฒน์ ดีสวัสดิ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 806, มาตรา 1368, มาตรา 1369

การที่โจทก์ยอมให้ใส่ชื่อจำเลยที่ 1 ใน น.ส. 3 แทนตน เป็นเรื่องที่โจทก์ซึ่งเป็น
ตัวการไม่เปิดเผยชื่อยอมให้จำเลยที่ 1 ผู้เป็นตัวแทนทำการออกหน้าเป็นตัวการว่า
เป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินดังกล่าว โจทก์จึงหาอาจทำให้เสื่อมเสียถึงสิทธิของ
จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มีต่อจำเลยที่ 1 ผู้เป็นตัวแทนและชวนชวยได้
สิทธิมาก่อนที่จะรู้ว่าจำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนของโจทก์ได้ไม่ ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 806.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้มอบให้จำเลยที่ 1 ซื้อที่ดินตามน.ส.3 เลขที่ 116 หมู่ที่ 9
ตำบลห้วยไต้ อำเภอขุนขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เนื้อที่ 20 ไร่ 48 ตารางวา แทนโจทก์
แต่จำเลยที่ 1 ได้ขอจดทะเบียนโดยแจ้งชื่อจำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของโจทก์และจำเลยที่
1 จึงตกลงกันว่าจะไปทำการจดทะเบียนให้ถูกต้องตามความเป็นจริงภายหลังต่อมา
จำเลยที่ 1 ได้แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานที่ดินว่า น.ส.3ดังกล่าวหายไป เจ้า
พนักงานที่ดินหลงเชื่อจึงออกใบแทน น.ส.3 ให้ แล้วจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้สมคบกัน
จดทะเบียนขายที่ดินแปลงดังกล่าวให้จำเลยที่ 2 โดยไม่ได้ชำระราคากันจริงอัน

เป็นการฉ้อฉลโจทก์โดยจำเลยที่ 2 ทราบดีอยู่แล้วว่าจำเลยที่ 1 ถือครองที่ดินแทน โจทก์ขอให้เพิกถอนใบแทน น.ส.3 และเพิกถอนการจดทะเบียนขายที่ดินตาม น.ส.3 ดังกล่าวให้จำเลยที่ 1 จดทะเบียนโอนที่ดินให้แก่โจทก์หากไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำ พิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนา

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง การที่โจทก์ยอมให้จำเลยที่ 1 แสดง ตนเป็นเจ้าของที่ดินแทนยอมเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่อ จำเลยที่ 2 เป็น บุคคลภายนอกได้ซื้อที่ดินโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนและจดทะเบียนสิทธิโดยสุจริต คดีโจทก์ขาดอายุความ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์และจำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัย จำเลยที่ 2 รับโอนที่ดินพิพาทไว้โดยเสียค่าตอบแทนและโดย สุจริต และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริต การที่โจทก์ยอมให้ใส่ชื่อจำเลยที่ 1 ใน หนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3) แทนตน ก็เป็นเรื่องที่โจทก์ซึ่งเป็นตัวการไม่ เปิดเผยซื้อขายยอมให้จำเลยที่ 1 ผู้เป็นตัวแทนทำการออกหน้าเป็นตัวการว่าเป็นผู้มีสิทธิ ครอบครองในที่ดินดังกล่าว โจทก์จึงหาอาจทำให้เสื่อมเสียถึงสิทธิของจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มีต่อจำเลยที่ 1 ผู้เป็นตัวแทน และชวนขวายได้สิทธิมาก่อนที่จะ

รู้ว่าจำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนของโจทก์ได้ไม่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 806

พิพากษายืน.

(อุดม มั่งมีดี-พนม พ่วงบุญโญ-จองทรัพย์ เทียงธรรม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>